P U T U S A N
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BIMA SATRIA PURBA Alias BIMA
2. Tempat lahir : Pekan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Lingk 20 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Prostestan
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap BIMA SATRIA PURBA Als BIMA dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan narkotika narkotika yang dilakukan oleh terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya saksi AIPTU SUNARDI, saksi AIPDA BAMBANG SOFYAN, saksi BRIGADIR RUDI SIMAMORA dan saksi BRIPTU ANGGRA FAJAR yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan sesampainya di tempat yang dimaksud, para saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA sedang duduk yang selanjutnya para saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA di lokasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
- Kemudian saksi AIPTU SUNARDI, saksi AIPDA BAMBANG SOFYAN, saksi BRIGADIR RUDI SIMAMORA dan saksi BRIPTU ANGGRA FAJAR disaksikan oleh saksi SUKARDI yang merupakan Kepala Lingkungan 21 dimana terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA ditangkap, melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan ditumpukan pakaian yang mana rencananya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali beserta uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA yang diakui oleh terdakwa bahwa uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu. Adapun kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA, terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dibeli atau didapatkan dari Sdr. INDRA PRANATA Alias INDRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan yang mana pada saat itu terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali. Adapun terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Februari tahun 2022 dan menjualnya secara paketan shabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip bening kecil dengan menggunakan pipet plastik ujung runcing dan selanjutnya keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA mengaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintah RI maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 6237/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama BIMA SATRIA PURBA Als BIMAberupa 3 (bungkus) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan narkotika narkotika yang dilakukan oleh terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya saksi AIPTU SUNARDI, saksi AIPDA BAMBANG SOFYAN, saksi BRIGADIR RUDI SIMAMORA dan saksi BRIPTU ANGGRA FAJAR yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan sesampainya di tempat yang dimaksud, para saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA sedang duduk yang selanjutnya para saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA di lokasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
- Kemudian saksi AIPTU SUNARDI, saksi AIPDA BAMBANG SOFYAN, saksi BRIGADIR RUDI SIMAMORA dan saksi BRIPTU ANGGRA FAJAR disaksikan oleh saksi SUKARDI yang merupakan Kepala Lingkungan 21 dimana terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA ditangkap, melakukan penggeledahan didalam kamar di rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan ditumpukan pakaian yang mana rencananya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali beserta uang sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Adapun kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA.

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA, terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dibeli atau didapatkan dari Sdr. INDRA PRANATA Alias INDRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan yang mana pada saat itu terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali. Adapun terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Februari tahun 2022 dan menjualnya secara paketan shabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip bening kecil dengan menggunakan pipet plastik ujung runcing dan selanjutnya keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa BIMA SATRIA PURBA Als BIMA mengaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintah RI maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 6237/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama BIMA SATRIA PURBA Als BIMA berupa 3 (bungkus)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Sdr. Andre;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar tepatnya ditumpukan pakaian kemudian uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kepemilikan Narkotika oleh seorang laki-laki bernama Bima Satria Purba Alias Bima di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan sesampainya ditempat yang dimaksud, Saksi bersama rekannya masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa Bima Satria Purba Alias Bima sedang duduk yang selanjutnya Saksi bersama rekannya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. BAMBANG SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Sdr. Andre;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar tepatnya ditumpukan pakaian kemudian uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kepemilikan Narkotika oleh seorang laki-laki bernama Bima Satria Purba Alias Bima di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan sesampainya ditempat yang dimaksud, Saksi bersama rekannya masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa Bima Satria Purba Alias Bima sedang duduk yang selanjutnya Saksi bersama rekannya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Sdr. Andre;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang di dalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar tepatnya ditumpukan pakaian kemudian uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli atau mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Indra Pranata Alias Indra (Daftar Pencarian Orang). Adapun Narkotika yang dibeli dan diterima oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Februari tahun 2022 dan menjualnya secara paketan shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip bening kecil dengan menggunakan pipet plastik ujung runcing dan selanjutnya keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;
- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Bima Satria Purba Alias Bima di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya anggota Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan sesampainya di tempat yang dimaksud, petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk yang selanjutnya petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian disaksikan oleh Saksi Sukardi yang merupakan Kepala Lingkungan 21 dimana Terdakwa ditangkap, melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditumpukan pakaian yang mana rencananya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali beserta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang terbebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Adapun kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dibeli atau didapatkan dari Sdr. Indra Pranata Alias Indra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang mana pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali. Adapun Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Februari tahun 2022 dan menjualnya secara paketan shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip bening kecil dengan menggunakan pipet plastik ujung runcing dan selanjutnya keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 6237/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama Bima Satria Purba Alias Bima berupa 3 (bungkus) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Bima Satria Purba Alias Bima di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya anggota Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan sesampainya di tempat yang dimaksud, petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut lalu masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk yang selanjutnya petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian disaksikan oleh Saksi Sukardi yang merupakan Kepala Lingkungan 21 dimana Terdakwa ditangkap, melakukan penggeledahan didalam kamar dirumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditumpukan pakaian yang mana rencananya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual kembali beserta uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang terbebut adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu. Adapun kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu dibeli atau didapatkan dari Sdr. Indra Pranata Alias Indra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka No. 5 D Lingk. 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang mana pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali. Adapun Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak bulan Februari tahun 2022 dan menjualnya secara paketan shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dengan memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip bening kecil dengan menggunakan pipet plastik ujung runcing dan selanjutnya keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 6237/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama Bima Satria Purba Alias Bima berupa 3 (bungkus) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA SATRIA PURBA Alias BIMA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kaleng warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H. Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)